

PROTOCOLE D'ACCORD DE PARTENARIAT MINIER

INTRODUCTION

Le présent Protocole d'accord

Entre les soussignées

Madame KASANGO ILUNGA ADELINE

Cheffe du village Lukwesa, situé dans le Groupement de Kazembe, Secteur de Luilu,
Territoire de Mutshatsha, Ville de Kolwezi, Province du Lualaba,

Ci-après dénommée « la Partie de première part » ;

Et

Monsieur Rais KAZADI MWAMBA,

Présidente de la Société Coopérative Minière Ensemble pour le Développement du
Congo « CEDC », Ci-après dénommée « la Partie de seconde part ».

Les Parties étant collectivement désignées « les Parties ».

PREAMEBULE

- Vu la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que ses mesures d'application ;
- Attendu que la Partie de première part est titulaire du permis d'exploitation minière n°2604, portant sur plusieurs carrés miniers situés dans le village Lukwesa ;
- Attendu que la Partie de première part souhaite assurer une exploitation efficace et sécurisée de ses carrés miniers ;
- Attendu que la Partie de seconde part dispose des capacités techniques, financières et organisationnelles nécessaires à l'exploitation minière ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent protocole a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Partie de première part confie à la Partie de seconde part, dans le cadre d'un partenariat minier, l'exploitation et la sécurisation des carrés miniers couverts par le permis d'exploitation n°2604.

Article 2 : Obligations de la Partie de seconde part

La Partie de seconde part s'engage à :

1. Exploiter les carrés miniers conformément aux lois et règlements miniers en vigueur en République Démocratique du Congo ;
2. Assurer la sécurisation des sites miniers et des opérations ;
3. Mettre à disposition les moyens humains, techniques et matériels nécessaires ;
4. Respecter les normes environnementales, sociales et de sécurité.

Article 3 : Obligations de la Partie de première part

La Partie de première part s'engage à :

1. Garantir la jouissance paisible des carrés miniers objets du présent protocole ;
2. Faciliter l'accès aux sites miniers ;
3. Ne pas conclure un accord similaire avec un tiers sur les mêmes carrés pendant la durée du présent protocole.

Article 4 : Partage des revenus

Les Parties conviennent que les revenus nets issus de l'exploitation minière seront répartis comme suit :

- 40 % (quarante pour cent) pour la Partie de première part ;
- 40 % (quarante pour cent) pour la Partie de seconde part.
- 20 % (vingt pour cent) pour les partenaires anonymes

Les modalités pratiques de calcul, de justification et de paiement pourront être précisées dans un accord d'exécution.

Article 5 : Durée

Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable d'un commun accord entre les Parties, sauf résiliation anticipée conformément à l'article 6.

Article 6 : Résiliation

Le présent protocole peut être résilié :

- Par accord écrit des Parties ;
- Unilatéralement, en cas de manquement grave par l'une des Parties à ses obligations, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 30 jours.

La résiliation n'affecte pas les droits acquis avant sa prise d'effet.

Article 7 : Responsabilité

Chaque Partie est responsable des obligations mises à sa charge.

Aucune Partie ne pourra être tenue responsable des faits résultant d'un cas de force majeure, tel que reconnu par la loi congolaise.

Article 8 : Règlement des litiges

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole sera réglé à l'amiable.

À défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes de la RDC, conformément au droit congolais.

Article 9 : Droit applicable

Le présent protocole est régi et interprété conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, notamment le Code minier.

Article 10 : Dispositions finales

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est établi en Trois (3) exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Fait à Kolwezi, le 31 / 01 / 2026

Pour la Partie de première part

Madame KASONGO ILUNGA ADELINE

Pour la Partie de seconde part

Monsieur Rais KAZADI MWAMBA